

1501566-64.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... evidenciam a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, "caput" da lei específica), até porque o réu estava em conhecido ponto de trafico; portava quantidade de entorpecentes embalada em porções individuais, bem como possuía dinheiro, circunstâncias estas compatíveis com a mercancia ilícita.

PASSO A DOSAR A PENA.

Na primeira fase, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501566-64.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501566-64.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAIQUE ALVES DE SOUSA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

KAIQUE ALVES DE SOUZA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, porque segundo consta da inicial, no dia no dia 04 de julho de 2022, por volta das 11h45, na Rua Dumont, nº 1, Viela 01, Vila Helemar, nesta cidade e Comarca de Carapicuíba, trazia consigo e vendia, para entrega a consumo de terceiros, 48 (quarenta e oito) eppendorfs e 26 (vinte e seis) porções de cocaína, 08 (oito) porções de skunk, 31 (trinta e uma) porções de crack e 32 (trinta e duas) porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, tudo com massa bruta de 356,3 gramas; substâncias que causam dependência física ou psíquica, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denúncia foi recebida em 11 de julho de 2022 (fls. 67). O réu foi citado (fls. 93) e a instrução foi iniciada, mas acolhendo-se pedido da defesa (fls.98), foi

dado prazo para oferta de resposta escrita e designada audiência para esta data. O réu ofertou resposta escrita às fls.103/104.

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas Emerson e Jose Marcelo. Havendo desistência das testemunhas da defesa e, ao final, o acusado foi interrogado. Em alegações finais, o Ministério Público postulou pela procedência do pedido condenatório. Por sua vez, a defesa pugnou pela absolvição do réu e fez pedidos subsidiários.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade do delito está inserta no laudo definitivo de fls. 69/72.

No que tange à autoria, esta restou comprovada.

Perante a autoridade policial o acusado manteve-se em silêncio. Em juízo, confessou os fatos. Disse que tem 23 anos, é casado e possui condenações anteriores por roubo. Que no dia estava traficando no local, quando os policiais chegaram e o abordaram.

A confissão foi corroborada pelas demais provas produzidas em Juízo.

Com efeito, os policiais civis José e Emerson, afirmaram que no dia estavam em apuração a denúncia apócrifa de tráfico de drogas - cujo local é conhecido como ponto de venda de drogas na região, quando longe ficaram observando e notaram que um indivíduo, com as características informadas pelo denunciante, recebia o dinheiro e retirava a droga de uma sacola e entregava para o cliente. Abordado, com o acusado foi encontrado uma sacola contendo 74 invólucros de "cocaína", 32 invólucros de "maconha", 31 invólucros de "crack", 08 invólucros de "skunk", bem como a quantia de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais), em notas miúdas. Indagado, confessou a traficância no local. Por fim, disseram que o conheciam de abordagens policiais anteriores.

Registre-se que não se pode simplesmente presumir a inidoneidade dos depoimentos dos policiais militares pela mera condição funcional, pois são agentes públicos e gozam da presunção relativa de legitimidade de seus atos. A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais goza da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

Ademais, não há nenhum dado nos autos que infirme a palavra dos policiais.

Inverossímil que os milicianos tinham o intuito de acusar pessoa que sequer conheciam. Por sua vez, os depoimentos das testemunhas de acusação revelam-se coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, e está em consonância à confissão.

In casu, as provas coligidas evidenciam a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, "caput" da lei específica), até porque o réu estava em conhecido ponto de tráfico; portava quantidade de entorpecentes embalada em porções individuais, bem como possuía dinheiro, circunstâncias estas compatíveis com a mercancia ilícita.

PASSO A DOSAR A PENA.

Na primeira fase, atendendo aos ditames do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11343/06, a pena deve ser fixada acima do mínimo legal, eis que foram apreendidas substâncias entorpecentes de naturezas distintas. Além disso, o "crack" (31 porções) é uma das drogas mais viciantes e de alto poder destruidor para a saúde física e psíquica de seus usuários. Por fim, o acusado ostenta maus antecedentes, pois conta com condenações anteriores por roubo qualificado (fls. 85/88 - Foro de Carapicuíba - 2ª Vara Criminal. Ação Penal - Processo 1500824-78.2018.8.26.0542 (Execução 0007012-78.2019.8.26.0041; Foro de Itapevi processo:1500357-88.2019.8.26.0405. Assim, fixo a pena acima do mínimo legal, ou seja, em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência (fls. 85/88 - Foro de Osasco - 1ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 1500357-88.2019.8.26.0405 (Execução:0007807-61.2021.8.26.0996), bem como a atenuante da confissão - que ficam compensadas.

Na terceira fase, Inaplicável a diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que o acusado é reincidente.

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

Fixo, para ambos, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, bem como por ser o único compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudesimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para sustentar o vício, além da já conhecida desagregação da instituição familiar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E CONDENO KAIQUE ALVES DE SOUSA, filho de ELIZANDRA ALVES DE SOUSA, como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06 à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, e 600 (seicentos) dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

O réu respondeu ao processo preso e assim deve permanecer, mesmo porque foi condenado a cumprir pena no regime fechado, tratando-se, ademais, de crime equiparado a hediondo, inafiançável e punido com reclusão.

Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ausência do lapso temporal, bem como por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia, até porque o réu ostenta outras execuções, que devem ser unificadas.

Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União.

Condeno o réu ao pagamento de custas, nos moldes do artigo 4ª, § 9ª, da Lei Estadual 11.608/03, observado o artigo 12 da Lei 1060/50.

Expeça-se guia de recolhimento.

P.R.I.

Carapicuiça, 04 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA